

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 943/2538 พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 64 เดิม

ในระหว่างเกิดเหตุคดีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ1ที่ได้ตรวจชำระใหม่พ.ศ.2535ยังมิใช่บังคับการนับระยะเวลาในการที่บุคคลได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไปตกต้องในฐานที่จะเป็นภยันตรายแก่ชีวิตอันจะเป็นคนسابสูญจึงต้องนับเวลาถึงสามปีนับแต่เมื่อภยันตรายได้ผ่านพ้นไปแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา64วรรคสองเดิมแม้ผู้ร้องจะมาร้องขอให้ม. เป็นคนسابสูญเมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ1ที่ได้ตรวจชำระใหม่พ.ศ.2535ใช้บังคับแล้วและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา61วรรคสองที่ได้ตรวจชำระใหม่ให้ลดระยะเวลาเหลือเพียงสองปีนับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตได้ผ่านพ้นไปก็ตาม เพราะว่าตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ1แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พ.ศ.2535มาตรา14ให้ใช้ระยะเวลายาวกว่าบังคับ

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2535นายมาโนช คำวงศ์หรือวิสართานนท์ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่153/10 หมู่ที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครเป็นบุตรของนายนิวัธน์ วิสართานนท์หรือคำวงศ์ ได้ออกจากบ้านไป

ร่วมประชุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่บริเวณท้องสนามหลวงและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เขตพระนคร กรุงเทพมหานครในการประชุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยดังกล่าว วันที่ 20 พฤษภาคม 2535 ได้มีการจลาจล ทำให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมประท้วงถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ และสูญหายไปจำนวนมาก ครั้นวันที่ 21 พฤษภาคม 2535 เหตุการณ์ดังกล่าวจึงสงบลง นับแต่วันนั้นมานายมาโนชก็ไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยจนกระทั่งวันยื่นคำร้องเป็นเวลาล่วงเกิน 2 ปีแล้ว ไม่มีใครทราบข่าวว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร และอยู่ที่ไหน ขอให้มิคำสั่งให้นายมาโนชเป็นคนสาบสูญ

ศาลชั้นต้นได้สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่าเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2535 นายมาโนช คำวงศ์หรือวิสารทนนท์ได้ออกจากบ้านไปร่วมชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในการชุมนุมดังกล่าวมีตำรวจและทหารเข้ารักษาความสงบทำให้ผู้ร่วมชุมนุมประท้วงบาดเจ็บและถึงแก่ความตายเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้แน่ว่านายมาโนชยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ปัญหาวินิจฉัยมีว่า การที่ศาลชั้นต้นสั่งให้นายมาโนชเป็นคนสาบสูญจะใช้ระยะเวลา 3 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 64 วรรคสองเดิม หรือจะใช้ระยะเวลา 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535 มาตรา 61 วรรคสอง ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า คดีนี้ผู้ร้องร้องขอให้ศาลสั่งให้นายมาโนชเป็นคนสาบสูญเมื่อพ้นกำหนดเวลา 2 ปี ตามมาตรา 61 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535 ได้ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระ

ระใหม่พ.ศ. 2535 มาตรา 14 บัญญัติว่า "บรรดาระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฯลฯ ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และระยะเวลาที่กำหนดขึ้นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ทำยพระราชบัญญัตินี้แตกต่างกับระยะเวลาที่กำหนดไว้เดิม ให้นำระยะเวลายาวกว่าใช้บังคับ" ในระหว่างเกิดเหตุคดีนี้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535 ยังไม่ใช้บังคับ การนับระยะเวลาในการที่บุคคลได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไปตกต้องในฐานที่จะเป็นภยันตรายแก่ชีวิตอันจะเป็นคนสาบสูญจึงต้องนับเวลาถึงสนามปีนับแต่เมื่อภยันตรายได้ผ่านพ้นไปแล้ว ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 64 วรรคสองเดิม แม้ผู้ร้องจะมาร้องขอให้นายมาโนชเป็นคนสาบสูญเมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 1ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535 ใช้บังคับแล้ว และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 วรรคสองที่ได้ตรวจชำระใหม่ลดระยะเวลาเหลือเพียงสองปีนับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตได้ผ่านพ้นไปก็ตามแต่เมื่อพิจารณาตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่พ.ศ. 2535 แล้ว จะเห็นได้ว่าระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 64 วรรคสองเดิม ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535 ใช้บังคับและระยะเวลาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุดลงในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทั้งระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 64 วรรคสองเดิมนานกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535มาตรา 61 วรรคสองจึงต้องถือระยะเวลาที่ยาวกว่ามาใช้บังคับตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535มาตรา 14

ดังนั้นการร้องขอให้ศาลสั่งให้นายมาโนชเป็นคนسابสูญในคดีนี้จึงต้องบังคับตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 64วรรคสองเดิม คือใช้ระยะเวลา 3 ปี ที่
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(จำนอง สุขศรี-สุนพ กীরติยุติ-จรัญ หัตถกรรม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>